

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Materia: Derecho Crediticio Bursátil e Insolvencia

1er. Parcial

Apellido y Nombre: _____ Registro: _____

1. MARQUE LAS OPCIONES CORRECTAS (PUEDE HABER MAS DE UNA). La cesación de pagos
 1. Es el presupuesto subjetivo necesario para la presentación en concurso.
 2. La teoría intermedia se aplica en la ley solo como excepción
 3. Siempre debe presentarse, sin excepción.
 4. El único hecho exteriorizador de la misma que prevee la ley es un incumplimiento.
 5. La teoría que recepta la ley sobre el particular es la amplia
 6. La teoría que aplica la ley es la materialista
2. MARQUE LAS OPCIONES CORRECTAS (PUEDE HABER MAS DE UNA). Si una Sociedad Anónima quiere concursarse:
 1. Lo hace a través de su representante legal.
 2. Su presentación debe ratificarse a los 30 días corridos.
 3. Ante la falta de ratificación se declarará la quiebra
 4. No es necesaria la ratificación
 5. Ante la falta de ratificación no podrá volver a concursarse si existían pedidos de quiebra pendientes al momento del concurso original
 6. No es posible concursarse con pedidos de quiebra en trámite
3. La empresa ABC SA se presentó en concurso con fecha 14/06/2020. El juez resuelve la apertura con fecha 11/09/2020. Posee 3 acreedores, a saber
 1. El acreedor A, proveedor de insumos comerciales. Se presenta con ánimos de verificar el 08/08/2022
 2. El acreedor B, laboral, opta por continuar su trámite ante el juez natural, obtiene sentencia firme el 01/12/2022 y se presenta el 02/03/2023
 3. El acreedor C, quirografario, se presenta tempestivamente, en su escrito solicita \$ 2.000.000.- cuando de la documentación aportada le corresponde un crédito de \$ 5.000.000.- **¿Que tratamiento se le debe dar a cada uno?**
4. Mayorías - Resuelva el ejercicio y analice si se obtuvieron las mayorías de ley. En defecto de ello, analice si es viable aplicar el cramdown Power
 1. La empresa "Descendimos SA" se presenta en concurso EL 14/07/2019 y agrupa a sus acreedores en 2 categorías, a saber
 1. Quirografarios Comerciales, integrada por los siguientes
 1. AVELLANEDA S.A. \$ 10.000
 2. QUILMES S.A. \$ 20.000
 3. BRANDSEN S.A. \$ 30.000
 4. JOSE LUIS \$ 40.000
 5. MARÍA LUISA \$ 50.000
 2. Quirografarios Financieros, integrado por los siguientes
 1. BBVA \$ 100.000
 2. SANTANDER \$ 600.000
 3. GALICIA \$ 300.000

Datos - JOSE LUIS es cesionario del crédito del padre del administrador de la concursada. La cesión fue realizada con fecha 14/01/2019 - MARÍA LUISA es la madre del administrador de la sociedad concursada - BRANDSEN SA tiene el 60 % del capital accionario de la concursada - MERLO SA es un acreedor comercial con privilegiado especial por \$ 20.000. Renuncia al 50 % de su privilegio y vota afirmativamente.

- VOTOS AFIRMATIVOS
 - BBVA, SANTANDER, GALICIA
5. MARQUE LAS OPCIONES CORRECTAS (PUEDE HABER MAS DE UNA). Cramdown (Art. 48)
 1. Una vez abierto el registro, debe inscribirse el deudor y al menos un tercero
 2. En caso de que el quien obtenga primero las conformidades sea el tercero, siempre le serán transmitidas las porciones de capital sin desembolso alguno.
 3. En caso de que el quien obtenga primero las conformidades sea el deudor, se continuará con el tramite homologatorio.
 4. En caso de ausencia de inscriptos se decretará la quiebra
 5. En caso de que la valuacion de las porciones de capital que se realiza en el inciso 3 sea positiva, el valor que arroja es ineludiblemente el que debera afrontar el tercero si obtiene primero la conformidades
 6. MARQUE LAS OPCIONES CORRECTAS (PUEDE HABER MAS DE UNA). Conversión y Recursos
 1. La conversion es aplicable para la quiebra directa como para la indirecta
 2. La conversion es aplicable para la quiebra directa pedida por acreedor o por deudor
 3. La reposición sin tramite consiste en demostrar la inexistencia de la cesacion de pagos depositando solo el importe del credito en virtud del cual se declaro la quiebra.
 4. En el fallo Hormisur la empresa ademas del Agrupamiento la empresa plantea una conversion
 5. La ley dice que entre la conversión y la reposición, prima la reposición
 6. El requisito para la conversión es aportar los requisitos del art. 11, sin exclusiones.
 7. Nulidad
 1. Exprese cuáles son los supuestos de nulidad del acuerdo homologado
 2. ¿Por que monto irá a la quiebra un acreedor con un crédito original de 20.000 que acepto en el acuerdo una quita del 20 % pagadero en 4 cuotas y se declaro la nulidad luego de haber cobrado solo 1?
 8. Describa brevemente el contenido de los fallos Difry y Translinea. En que contexto se emitieron. Que buscaron evitar, que consecuencias disvaliosas se produjeron como consecuencia de su aplicación restrictiva y que tenor tomaron los fallos posteriores que los corrigieron.